Fallstudie

Start-Up Investition
ComproCrypt GmbH

Wirtschaftsinformatik Master

Verhandlungsführung und Vertrieb

Wintersemester 2015/2016

Prof. Dr. Christian Schulze

Technische Hochschule Mittelhessen

Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften, Datenverarbeitung

Tim Kälbel (946313)

Timo Krauskopf (945725)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis I

1 Fallstudie 1

1.1 Rolle Tobias Bauer 1

1.1.1 Einleitung *1*

1.1.2 Aktuelle Situation *2*

1.1.3 Problem *2*

1.1.4 Verhandlungseinleitung *2*

1.1.5 Verhandlungsziele *4*

1.1.6 Aufgabe *4*

1.2 Rolle Jürgen Müller 5

1.2.1 Einleitung *5*

1.2.2 Aktuelle Situation *6*

1.2.3 Verhandlungseinleitung *6*

1.2.4 Verhandlungsziele *8*

1.2.5 Aufgabe *8*

2 Teachers Note 9

2.1 Ablauf 9

2.2 Zusammenfassung 9

2.3 Analyse 10

2.3.1 Verhandlungsoptionen *10*

2.3.2 Verhandlungstypen *11*

2.3.3 Konflikt der Personen *12*

2.3.4 Reflexion *13*

2.4 Lerninhalte 17

2.5 Fazit 18

1 Fallstudie

1.1 Rolle Tobias Bauer

1.1.1 Einleitung

Sie sind Tobias Bauer und 24 Jahre alt. Während ihres Informatik-Studiums hatten Sie für eine Projektarbeit einen neuartigen Algorithmus entworfen, der Daten effizient und Ressourcen-sparend komprimieren sowie verschlüsseln konnte. Die Note, die Sie darauf bekommen hatten, war mittelmäßig, dennoch hatte Ihnen der betreuende Professor mitgeteilt, dass durch kleine Anpassungen diese Komprimierungsvariante Entwicklungspotentiale bereithält. Diese Worte hatten Ihnen keine Ruhe gelassen und Sie hatten sich in Ihrer Freizeit damit beschäftigt den Algorithmus weiterzuentwickeln und zu optimieren. Nach einem Jahr hatten Sie einen fertigen Prototyp entwickelt, der Daten in Sekundenschnelle um das Vielfache verkleinern konnte und zudem die Daten mit einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren kodieren konnte. Aufgrund der starken Fokussierung auf diese innovative Lösung hatten Sie Ihr Studium vernachlässigt und waren die beiden betreffenden Semester nicht oft in Vorlesungen gewesen, was sich auch in den Klausuren widergespiegelte.

Nach Fertigstellung des Prototyps ist Ihnen erst klar geworden, was Sie in dem letzten Jahr alleine entwickelt hatten. Nämlich eine Methode, um die zu übertragenden Daten für diverse Streaming-Angebote in Sekundenschnelle mit einer minimalen Bandbreite von einem Host zu mehreren Clients übertragen zu können. Im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung und des Internets hatten Sie einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, der sich sicherlich auch in bares Geld transformieren lassen könnte. Nach Vorträgen auf IT-Innovations-Events in Deutschland hatten Sie häufig positive Resonanz von Unternehmen erhalten und schon ein paar Interessenten im Süden von Deutschland gewinnen können. Diese Entwicklung hatte dazu geführt, dass Sie ihr Studium abgebrochen haben und als Tobias Bauer unter die Jungunternehmer gewechselt sind. Sie wollten nach den Sternen greifen und haben ein eigenes Start-Up mit dem Namen „ComproCrypt“ gegründet. Dafür haben Sie ihr eigenes Geld und das Ihrer Familie, die Sie trotz Ihrer Geldprobleme bis auf weiteres finanziell unterstützt hat, zusammengelegt und mit einem Startkapital von 25.000 € eine GmbH gegründet, um nicht privat mit Ihrem Vermögen haften zu müssen, sollte das Geschäft einbrechen. Sie haben Ihre Lösung zu einer Cloud-fähigen Komponente mit einem kleinen Team weiterentwickelt, das nun in Online-Plattformen integriert werden kann.

1.1.2 Aktuelle Situation

Zurzeit existiert Ihr stolzes Unternehmen schon eineinhalb Jahre und Sie haben mehrere Integrations-Projekte bei Kunden am Laufen und können auch schon auf ein paar erfolgreich realisierte Projekte zurückgreifen. Sie beschäftigen ein Team von fünf Werkstudenten und Ihr damaliger Studienkollege ist im Unternehmen voll beschäftigt. Ihre Kunden kommen hauptsächlich aus dem deutschen Raum und Sie haben im letzten Jahr einen Umsatz von 580.000 € erzielt, mit Tendenz nach oben.

1.1.3 Problem

Aktuell fällt es Ihnen schwer neue Kunden zu gewinnen, da die Bekanntheit des Produktes und Ihres Unternehmens noch nicht verbreitet scheint. Deswegen haben Sie den Entschluss gefasst eine große Marketingkampagne zu starten und die Lösung global anbieten zu wollen. Gerade im amerikanischen Raum vermuten Sie große Entwicklungspotentiale. Mit dem vorhandenen Eigenkapital, können Sie das Vorhaben nicht stützen. Würden Sie die Lösung weiter im kleinen Maß anbieten, würden langfristig keine Gewinne erzielt werden, da ihr Geschäftsmodell erst bei einem größeren Kundenstamm rentabel ist. Sie stehen daher unter Zugzwang die Unternehmung und Ihr Geschäftsmodell anzupassen.

Nach einem groben Überschlagen der benötigten finanziellen Mittel für eine geplante globale Ausweitung haben Sie erkannt, dass mindestens 500.000 € nötig wären. Sie waren schon auf Ihrer Hausbank und haben einen Kredit in dieser Höhe angefragt. Die Bank hat abgelehnt, da ihnen die Kreditvergabe zu riskant erschien. Das Unternehmen wurde vor eineinhalb Jahren gegründet, zurzeit werden noch keine Gewinne erzielt und der IT-Markt ist sehr volatil; das war die Begründung der Bank.

Ihnen ist jedoch klar, dass bei einem Scheitern des Vorhabens an Geld zu kommen, das Unternehmen mittelfristig nicht weiter bestehen kann und somit Ihr investiertes Vermögen und das Ihrer Familie weg wäre. Sicherlich würde es schwierig sein, als Studienabbrecher und ohne Ausbildung einen Beruf zu finden.

1.1.4 Verhandlungseinleitung

Deswegen haben Sie sich entschieden, ein Pitching-Event durchzuführen, um private Kapitalgeber für Investitionen in Ihr Unternehmen zu begeistern. Bei dem Event gab es eine große Präsenz an Interessenten. Sie haben ihnen Ihre Lösung vorgestellt und die Potentiale gerade bei einer globalen Vermarktung aufgezeigt. Am Schluss Ihrer Präsentation ist leider nur ein Interessent auf Sie zugekommen und hat Ihnen deutlich gemacht, dass er an Ihrer Lösung interessiert sei. Er hat Ihnen 1,5 Mio. € für

Ihr Unternehmen angeboten, das zurzeit einen Unternehmenswert von ca. 1 Mio. € besitzt. Allerdings möchte er die Lösung in sein Portfolio aufnehmen und Sie werden dafür mit dieser Summe ausbezahlt. Ihnen gefällt dieses Angebot allerdings nicht sehr gut. Zwar könnten Sie die 1,5 Mio. € gut gebrauchen, aber Sie haben diesen Algorithmus alleine entwickelt und gönnen es diesem reichen Schnösel nicht mit Ihrer Lösung einen enormen Profit zu ermöglichen. Sie glauben, dass Sie bei einer erfolgreichen Entwicklung Ihres Unternehmens diesen ausbezahlten Betrag in den nächsten Jahren vervielfachen können.

Zum Glück ruft am nächsten Tag ein Herr Müller bei Ihnen im Büro an, der sich auch gestern ihren Vortrag angehört hatte und sich eine Visitenkarte von Ihnen besorgt hatte. Sie sind überrascht, dass gerade Jürgen Müller bei Ihnen anruft. Er ist in gewisser Weise ein Vorbild von Ihnen. Er ist Multimillionär und hatte in den 80ern ein IT-Unternehmen mit drei weiteren Personen gegründet, das heute ein riesiger internationaler Konzern ist und zu den größten 20 IT-Unternehmen weltweit zählt. Aufgrund seines Alters hatte er sich jedoch aus dem Konzern zurückgezogen und agiert zurzeit nur noch beratend für das Unternehmen. In den 2000ern hatte er sein Geld in der Internetblase durch gezielte Investitionen in kleine Unternehmen vervielfacht. Die Tatsache, dass Herr Müller interessiert ist, macht Sie glücklich, dennoch wissen Sie auch, dass Herr Müller nicht gerade eine einfache Persönlichkeit hat. Er hat sehr genaue Vorstellungen von dem was er möchte und ist es gewohnt, dass die Menschen ihn aufgrund seines enormen Erfolges viel Beachtung schenken. Während Sie gerade nachdenken, wie sie erfolgreich zusammenarbeiten können, hören Sie am Telefon: „Herr Bauer, hallo, Herr Bauer, sind Sie noch da?“ Hoppla, diese Tagträume denken Sie und antworten: „Ähhhm ja ich bin noch dran Herr Müller“. Herr Müller antwortet darauf: „Wie gesagt, ich habe nochmal eine Nacht drüber geschlafen und ich denke Ihre Idee ist es Wert 500.000 € zu investieren. Am besten komme ich persönlich bei Ihnen morgen um 10:00 Uhr vorbei und wir reden mal über einen Beteiligungsvertrag, damit wir unsere gemeinsame Zukunft vertraglich festhalten können. Alles klar?“ Sie antworten mit: „Ja.“ Und wollen noch kurz nachfragen, was er sich genau vorstelle, doch da hören Sie lediglich noch das Freizeichen vom Telefon. Etwas genervt von seiner Art informieren Sie sich über einen Beteiligungsvertrag. Dabei merken Sie was Herr Müller plant. Er will sich mit einem gewissen Anteil in das Unternehmen einkaufen. Je mehr er in das Unternehmen investiert, desto mehr Anteile möchte er wahrscheinlich haben, was sich auf die Entscheidungen, die im Unternehmen getroffen werden, auswirkt. Deswegen haben Sie kein Interesse, mehr als 50% der Firmenanteile zu veräußern, da ansonsten Herr Müller Entscheidungen oh-

ne Ihre Zustimmung treffen, bzw. Sie enteignen könnte. Es ist Ihre Idee, Ihr Gedankengut, Ihre aufgeopferte Zeit und Sie möchten das Unternehmen langfristig lenken. Dennoch benötigen Sie mindestens 500.000 €, die momentan nicht zur Verfügung stehen. Alles was Sie wollen, ist eine gesunde Beziehung zwischen Ihnen und dem Investor und eine nachhaltige Entwicklung Ihres Unternehmens.

1.1.5 Verhandlungsziele

Ihre Verhandlungswünsche für den Beteiligungsvertrag sind:

1. Mindestens 500.000 €, mit mehr Geld ließe sich aber auch mehr bewegen
2. Weniger als 50% der Firmenanteile abgeben
3. Investitionsleistung sollte einmalig abgeleistet werden, weitere Investitionen gewünscht
4. Erst eine Ausschüttung an den Investor, wenn Gewinn produziert wird

➢ Alternative: Idee verkaufen und einmalig 1,5 Mio. € erhalten

- Fakten
  - Geschätzter Unternehmenswert: 1.000.000 €
  - Umsatz letztes Jahr: 580.000 € (kein Gewinn)
  - *Verkauf Unternehmen* *1.500.000 €*

Sie sind nervös vor der ersten Verhandlung, da Herr Müller den Eindruck als harter Verhandlungspartner erweckt. Die Zusammenarbeit mit Ihm und seine Erfahrungen in der IT-Branche sowie seine Kontakte könnten hervorragend in Ihre Unternehmung integriert werden, dennoch wollen Sie sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Sie sind interessiert, falls möglich, den Investor langfristig an Ihr Unternehmen zu binden.

1.1.6 Aufgabe

Gehen Sie selbstbewusst in die Verhandlung mit Herrn Müller und legen Sie es drauf an, eine Einigung zu erzielen, da diese Option am lukrativsten erscheint. Sie stehen einer Zusammenarbeit mit Herrn Müller offen gegenüber und können seine Erfahrung gut im Unternehmen gebrauchen; dennoch wollen Sie Herrn Müller nicht zu stark in Ihrem Unternehmen werden lassen.

Falls keine Einigung erzielt werden kann, können Sie immer noch das Unternehmen verkaufen und ihren Studienkollegen mit einem kleinen Anteil von den 1,5 Mio. € auszahlen.

Viel Glück!

1.2 Rolle Jürgen Müller

1.2.1 Einleitung

Sie sind Jürgen Müller und 59 Jahre alt. Über Ihre finanzielle Situation können Sie sich nicht beklagen. Ihr aktuell geschätztes Vermögen beträgt 800 Mio. €, was Sie in die Gruppe der 100 einflussreichsten Personen in Deutschland einschließt. Sie haben 1983 mit Ihren drei Studienkollegen ein IT-Unternehmen im Bereich Unternehmenssoftware gegründet, sind durch Höhen und Tiefen gegangen und haben sich auf dem Markt durchgesetzt. Heute sind Ihre Produkte weltweit bekannt und das damals gegründete Unternehmen hat sich zu einem internationalen Konzern ausgeweitet. Sie sind nicht gerade eine Technik-affine Person, haben allerdings ein Händchen dafür, neue Innovationen auf den Markt zu bringen und diese zu vertreiben. Alleine Ihnen ist es zu verdanken, dass ihr Unternehmen da steht, wo es sich heute positioniert hat. Ihre drei Mitgründer waren damals die Protagonisten, die die Unternehmenssoftwarelösungen entwickelt und realisiert haben und Sie waren verantwortlich für die Vermarktung der Lösungen. Daher haben Sie eine große Anzahl an internationalen Kontakten. Sie wissen zwar, dass die Technik-affinen Personen, die eine Innovation entwickeln, auch einen großen Anteil am Erfolg im Unternehmen tragen, sind aber auch davon überzeugt, dass die reine Fokussierung auf die Technik keinen Mehrwert generiert und eine positive Unternehmensentwicklung herbeiführt.

In den 2000ern waren Sie vor allem in den USA beheimatet und haben Start-Ups als Business Angel (Privat-Investor) unterstützt, um deren Go-To-Market-Strategien zu entwickeln und ggf. vielversprechendes Innovationspotential in Form von Joint-Ventures in das eigene Unternehmen zu integrieren. Dabei mussten Sie auch herbe Verluste hinnehmen und nach dem Platzen der Internetblase und den daraus resultierenden Verlusten sind Sie im Investieren in fremde Unternehmen kürzer getreten. Sie haben sich wieder mehr auf Ihren Konzern fokussiert und das alleinige Management übernommen. Vor vier Jahren – im Alter von 55 Jahren – haben Sie sich aus dem Unternehmen zurückgezogen, da der Stress und die einhergehenden Entscheidungen aufgrund der Größe des Unternehmens für Sie nicht mehr erträglich waren und haben eine Doppelspitze im Konzern installiert. Mit ihrem bis zu diesem Zeitpunkt aufgebauten Vermögen wollten Sie den Ruhestand ausklingen lassen. Doch nach drei Jahren wurde Ihnen langweilig zu Hause und Sie suchen nun nach Alternativen, um auch ein Teil Ihres Vermögens erfolgreich vermehren zu können.

1.2.2 Aktuelle Situation

Momentan ist der Aktienmarkt sehr volatil und auch die Zinsen auf das gesparte Vermögen konvergieren gegen Null, da die EZB den Leitzins auf 0,0% gesenkt hat. Sie haben den Entschluss gefasst, sich als Investor in einem vielversprechenden Unternehmen zu beteiligen, um mit dem Marktwachstum Renditen erzielen zu können und die Entwicklung des Unternehmens aktiv beeinflussen zu können. Sie haben über die Jahre als Investor viel Fingerspitzengefühl erlangt, die erfolgsversprechenden Unternehmen zu identifizieren. Bei Recherchen stoßen Sie auf ein Unternehmen mit dem Namen ComproCrypt, das von einem Tobias Bauer vor eineinhalb Jahren gegründet worden ist und in dieser Woche ein Pitch-Up Event startet, um Investoren für eine globale Ausweitung einzubinden. Das Unternehmen hat letztes Jahr einen Umsatz von 580.000 € erzielt, einen geschätzten Unternehmenswert von 1 Mio. € und fordert eine Investitionssumme von 500.000 € für eine globale Ausweitung. Sie wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, als junger Mann ein Unternehmen aufzubauen. Gerade in der heutigen Zeit, in der Lösungen schnell auf dem Markt ausgerollt werden müssen und die Reaktionszeit auf die Konkurrenz stark minimiert werden muss. Nach der Recherche über das Kerngeschäft der ComproCrypt GmbH und der Sichtung der Idee mit einem Komprimierungs- und Verschlüsselungsalgorithmus ist Ihr Interesse geweckt und Sie fahren zu dem Event.

1.2.3 Verhandlungseinleitung

Auf dem Pitch-Up-Event fällt Ihnen eine breite Masse an Interessenten auf. Sie merken schnell, dass der Gesellschafter Herr Bauer keinen kompetenten Eindruck hinterlässt. Viele Bemerkungen in seiner Präsentation zeigen nur die technischen Neuerungen und Potentiale auf. Die Hälfte von der technisch-geprägten Präsentation verstehen Sie nicht. Sie bemerken auch, dass es vielen anderen Interessenten ähnlich ergeht. Doch als Herr Bauer den Anwendungsbereich seiner Lösung vorstellt, erkennen Sie das Potential der Lösung. Es ist eine Methode, die es ermöglicht, dass große Datenmengen so verkleinert werden, dass Sie sehr schnell über das Netzwerk übertragen werden können und aufgrund eines Verschlüsselungsverfahrens zudem noch sicher sind. Dieses Verfahren soll zudem sehr schnell durchgeführt werden können. Herr Bauer hat das Verfahren so Implementiert, dass es für Streaming-Plattformen sinnvoll verwendet werden kann. Ihnen fällt sofort auf, dass man dieses Verfahren auch genauso erfolgreich bei der Übertragung von Daten zwischen Unternehmenssoftware verwenden kann. So können Systeme über die Unternehmensgrenze fast in Echtzeit miteinander kommunizieren und ERP- sowie SCM-Instanzen Daten schnell, ohne große Netzbandbreite und vor allem sicher übertragen. Eine bahnbrechende

Innovation die für B2B-Zwecke verwendet werden kann. Die restlichen Interessenten haben diese Möglichkeit wohl nicht erkannt und verlassen nach dem Vortrag den Raum. Sie gehen im Anschluss zu Herrn Bauer und lassen sich ein Visitenkärtchen geben. Sie wollen eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag die Entscheidung treffen, ob Sie in das Geschäft einsteigen.

Sie rufen am nächsten Tag Herrn Bauer an, da Sie ein sehr gutes Gefühl bei der Sache haben. Sie haben nur wenig Zeit für den Anruf, weil Ihre Frau mit Ihnen unbedingt auf eine Gala gehen möchte. Nachdem Herr Bauer am anderen Ende abgenommen hat, stellen Sie sich kurz vor. Sie erklären Herr Bauer warum Sie seine Idee beeindruckend finden und schlagen ihm vor, ein Beteiligungsvertrag aufzusetzen, da Sie gerne mit Ihrer Investition Firmenanteile erwerben möchten. Bei dem Gespräch fällt Ihnen auf, dass Herr Bauer nicht ganz bei der Sache zu sein scheint. Sie fragen: „Herr Bauer, hallo, Herr Bauer, sind sie noch da?“ Nach einiger Zeit kommt ein zögerliches „Ja“. Sie machen mit Ihm am nächsten Morgen um 10 Uhr in seinem Büro einen Termin aus. Als Sie damit fertig sind, ruft auch schon Ihre Frau, die nun will, dass Sie endlich nach unten kommen und Sie legen auf.

Sie sind ein wohlhabender Mann und bereit mehr als die geforderten 500.000 € zu investieren. Sie wären sogar bereit 2 Mio. € in das Vorhaben zu investieren. Sie erwarten, dass sich der Unternehmenswert schnell vervielfachen wird und sind optimistisch, dass unter einer von Ihnen geleiteten Marketingaktion die Unternehmung einen durchaus positiven Verlauf nehmen wird und schnell Renditen abwerfen wird. Ihnen geht es allerdings nicht um eine schnelle Gewinnausschüttung, sondern eher um eine gesunde und nachhaltige Entwicklung des Unternehmens. Aufgrund der Eindrücke, die Herr Bauer bei dem Pitch-Up-Event und dem Telefonat hinterlassen hat, sinkt ihr Vertrauen in seine Position als Gesellschafter. Sie wissen, dass ihm die Erfahrung fehlt und er durch seine persönliche Art uns sein Auftreten den Kundenkreis nicht alleine ausbauen kann. Daher würden Sie gerne die Vermarktung des Produktes übernehmen und aktiv verhindern, dass sich das Unternehmen durch Fehlentscheidungen im Management des jungen Herrn Bauer gegenteilig entwickelt. Sie versuchen also mehr als 50% der Firmenanteile zu kaufen, da Sie Entscheidungen alleine treffen, bzw. Herrn Bauer vor Fehlern bewahren können. Ihnen geht es speziell um die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens und nicht um eine Enteignung von Herrn Bauer. In diesem Fall würden Sie beide profitieren. Herr Bauer würde mit dem Unternehmen erfolgreich sein und Sie hätten einen Anspruch auf einen Teil der abgeworfenen Gewinne.

1.2.4 Verhandlungsziele

Ihre Verhandlungswünsche für den Beteiligungsvertrag sind:

1. Maximal 2 Mio. €, bei positiver Entwicklung sind Sie bereit, weiter zu investieren
2. Mehr als 50% der Firmenanteile erwerben
3. Bei Insolvenz: zuerst Anspruch auf Investition aus verfügbarer Masse
4. Bei positiver Entwicklung: Gewinnausschüttung nach Firmenanteilen

➢ Alternative: Geld behalten und in volatilen Aktienmarkt investieren

- Fakten
  - Geschätzter Unternehmenswert: 1.000.000 €
  - Umsatz letztes Jahr: 580.000 € (kein Gewinn)
  - Geforderter Investitionswert 500.000 €

Sie sind zielstrebig vor der ersten Verhandlung, da Herr Bauer den Eindruck als nicht vorbereiteter Verhandlungspartner erweckt. Die Zusammenarbeit mit Ihm und seine bahnbrechende Innovation in der IT-Branche sowie sein Technologiefortschritt könnten hervorragend in die Unternehmung integriert werden. Sie wollen unbedingt an dem Unternehmen beteiligt sein. So hätten Sie wieder etwas Abwechslung im Leben und Managementherausforderungen sowie eine fast sicherer Rendite. Sie sind interessiert, falls möglich, Herr Bauer langfristig zu coachen, so dass er nach einigen Jahren das Unternehmen – wie Sie vor einiger Zeit – weiter ausbauen und das Management alleine übernehmen kann. Doch zurzeit halten Sie die Alternative, Herr Bauer als alleinigen Entscheider für die Entwicklung der Unternehmung zu installieren, für einen großen Fehler.

1.2.5 Aufgabe

Gehen Sie selbstbewusst in die Verhandlung mit Herrn Bauer und legen Sie es drauf an, eine Einigung zu erzielen, da diese Investition sehr lukrativ erscheint. Sie sind auch bereit mehr in das Unternehmen zu investieren, wenn Ihnen mehr Mitspracherecht eingeräumt wird. Sollte Herr Bauer nicht mehr als 50% der Firmenanteile veräußern wollen, erklären Sie ihm, dass Sie lediglich ihn davor bewahren wollen, Fehler aufgrund seiner mangelnden Erfahrung bei der globalen Go-To-Market-Strategie zu begehen. Im Notfall können Sie auch nach einer anderen Lösung suchen, um Mitspracherechte zu erhalten.

Falls keine Einigung erzielt werden kann, können Sie immer noch die Entwicklung des Unternehmens beobachten und bei einer möglichen Insolvenz über einen Aufkauf nachdenken.

Viel Erflog!

2 Teachers Note

Bei der Fallstudie “Start-Up Investition“ handelt es sich um eine Verhandlung zwischen zwei Parteien (Firmengründer, Investor). Im folgenden Kapitel werden alle organisatorischen und inhaltlichen Aspekte für eine Durchführung der Fallstudie bestimmt und erläutert. Die erarbeitete Fallstudie ist im Rahmen der Veranstaltung “Verhandlungsführung und Vertrieb“ im Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik entstanden.

Die Fallstudie soll dazu dienen, den Studierenden zu ermöglichen, den konstruierten Fall – unter Berücksichtigung der in der Vorlesung vermittelten Verhandlungsmethoden – erfolgreich zu lösen und gleichzeitig diese Methoden und Lerninhalte durch die praktische Umsetzung zu festigen.

2.1 Ablauf

Phase	Aktion	Ziel	Dauer
1	Vorstellung der Fallstudie; Vermitteln der Problemstellung	Identifizierung des Problems	5 min
2	Vorbereitungsphase; Lesen; Informationsbeschaffung; Methodenauswahl	Fallstudie kennen; Vorgehen planen	20 min
3	Fallstudie durchführen; 2 Personen	Anwenden des Vorgehens anhand der gewählten Methoden; Einigung finden oder nicht	15 min
4	Vorstellung der Ergebnisse; Begründung der Ergebnisse /Entscheidungen	Reflexion des Ablaufs	10 min
		Gesamt	**50 min**

2.2 Zusammenfassung

In der Fallstudie werden zwei Verhandlungsparteien aufgeführt. Zum einen ein junger Unternehmensgründer (Tobias Bauer), der aufgrund der Fokussierung auf sein Geschäft das Studium abgebrochen hat und mit seiner innovativen Idee einen neuen Markt erschließen möchte. Zum anderen ein erfahrener Groß-Unternehmer (Jürgen Müller), der seine damalige Idee erfolgreich in den IT-Markt einbrachte, damit Reichtum erlangt hat und nun als Business Angel auf der Suche nach lukrativen Anlagemöglichkeiten ist.

Herr Bauer benötigt dringend finanzielle Mittel, um seine Unternehmung ausbauen zu können und findet in Herrn Müller einen interessierten Kapitalgeber. Herr Bauer hat nun die Wahl einen Beteiligungsvertrag[1] mit Herrn Müller auszuhandeln und seine Idee global auf dem Markt auszubreiten oder seine Idee für eine Akquisitionssumme zu verkaufen, was er allerdings nicht bevorzugt. Er muss sich für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden, da ansonsten mittelfristig gesehen eine Insolvenz seines Unternehmens droht.

Die Verhandlung hat als Ziel, einen Beteiligungsvertrag abzuschließen, in dem zwischen Herrn Bauer und Herrn Müller die Investitionssumme, die Vergabe der Firmenanteile und Mitbestimmungsrechte im Unternehmen verhandelt werden sollen.

2.3 Analyse

Das folgende Kapitel dient dazu, Verhandlungsoptionen, -typen, -methoden und den Konflikt der Personen zu reflektieren.

2.3.1 Verhandlungsoptionen

Die Ausgangssituation der Fallstudie ist sehr problematisch. Die beiden Protagonisten verfolgen bestimmte Ziele, die sie erreichen möchten. Deshalb kann es sein, dass bei der Durchführung der Fallstudie sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden können.

Herr Bauer versucht sein Unternehmen und seine Idee zu schützen und beides voranzutreiben. Er möchte kein Mitspracherecht abgeben. Dennoch benötigt er einen Investor. Generell ist er dazu geneigt, eine Einigung zu finden. Falls keine Einigung stattfinden sollte, wird er das Unternehmen verkaufen.

Herr Müller hingegen versucht in neue Startups zu investieren, um so sein Vermögen über die Jahre hinweg zu erhöhen. Generell ist auch er dazu bereit, eine Einigung zu finden. Dies allerdings nur unter bestimmten Kriterien. Falls keine Einigung stattfinden sollte, wird Herr Müller seine Investition nicht tätigen und in andere Möglichkeiten investieren.

Hier besteht die Aufgabe der Studierenden darin, während der Verhandlung den Interessenskonflikt zu erkennen, diesen zu analysieren und eine nachhaltige Lösung zu finden. Beide Protagonisten werden so beschrieben, dass speziell in der Firmenanteilsfrage vorerst keine Einigung erzielt werden kann. Werden aber erst einmal die

[1] Vgl. A. Hartleib: „Der Beteiligungsvertrag"; http://www.gruenderszene.de/recht/beteiligungsvertrag-investment

Ängste und Zweifel offen unter den Partnern kommuniziert, können sehr simple Kompromisse geschlossen werden.[2]

2.3.2 Verhandlungstypen

Laut dem DISG-Modell[3] können folgende verschiedene Verhandlungstypen bei der Durchführung der Fallstudie auftreten:

- *Der stetige Verhandlungstyp*
  Unter dem stetigen Verhandlungstypen wird ein weicher Verhandlungstyp verstanden. Generell ist er dazu bereit, durch Kompromisse und Einigungen ein für beide Parteien akzeptables Ergebnis zu finden. Er ist geduldig und drängt sich nicht in den Vordergrund.
  Wenn beide Parteien als stetiger Verhandlungstyp gespielt werden, kann es zu einem erfolgreichen Ergebnis kommen. Sie sind beide bereit Kompromisse einzugehen, d.h. Herr Müller investiert möglicherweise in das Unternehmen, erhält weniger Anteile als 50%, wird jedoch als externer Unternehmensberater eingestellt. Falls nur einer der beiden Parteien als stetiger Verhandlungstyp gespielt wird, kann es dazu führen, dass er in der Verhandlung kein für beide Parteien erfolgreiches Ergebnis erzielt und eine langfristige Beziehung nicht erhalten bleiben kann.

- *Der dominante Verhandlungstyp*
  Der dominante Verhandlungstyp gehört zu den harten Verhandlungstypen. Er ist generell nicht bereit seinerseits Kompromisse einzugehen. Er versucht mit allen Mitteln und seiner direkten Art, das bestmöglichste Ergebnis für sich zu erzielen. Dabei nimmt er keine Rückschicht auf andere Parteien.
  Wenn beide Parteien mit diesem Verhandlungstypen besetzt werden, wird es zu keiner Einigung kommen. Beide werden ihre letzte Alternative anwenden. Herr Bauer verkauft sein Unternehmen. Herr Müller investiert in ein anderes Unternehmen oder wartet auf den Ruin des Unternehmens und kauft dieses ggf. später auf. Falls nur einer der beiden Parteien diesen Verhandlungstypen einnimmt, kann er ggf. sehr viele gute Konditionen für sich heraushandeln. Es kann aber auch dazu führen, dass sein Gegenüber die Forderungen nicht einhalten möchte und aus der Verhandlung aussteigt.

[2] Vgl. M. Bazerman, R. Lewicki: „Negotating in Organizations", 1983; S. 35 ff.
[3] Vgl. H. Benecke: „Das DISG-Modell"; http://www.mensch-und-psyche.de/typenmodelle/das-disg-modell/

- *Der sachbezogene Verhandlungstyp*
  Bei dem sachbezogenen Verhandlungstypen handelt es sich um einen kompromissbereiten Verhandelnden. Er versucht den größten Nutzen für alle Parteien zu erzielen. Er ist kein Verhandlungstyp der andere Verhandlungspartner hintergeht.
  Die Auswirkungen dieses Verhandlungstyps sind ähnlich zu dem des stetigen Verhandlungstypen, dennoch kann hier über die Berücksichtigung objektiver Kriterien ein sehr gutes Verhandlungsergebnis erzielt werden.

- *Der initiative Verhandlungstyp*
  Unter dem initiativen Verhandlungstyp wird ein weicher Verhandelnder verstanden. Je nach Situation ist er enthusiastisch und reagiert emotional. Dadurch kann es häufig dazu kommen, dass sich andere Parteien sehr schnell durch die impulsive Art bedrängt fühlen.
  Wenn beide Parteien diesen Verhandlungstyp spielen, wäre es möglich, dass Emotionen die Verhandlung erschweren und somit auf keiner sachbezogenen Ebene argumentiert wird. Dies gilt ebenso, wenn nur einer der Verhandlungspartner den initiativen Verhandlungstypen einnimmt.

Wie sich zeigt, spielt der Verhandlungstyp eine wichtige Rolle für den Ausgang der Verhandlung. So können aus den erzielten Ergebnissen auch Rückschlüsse auf die Verhandlungstypen der teilnehmenden Studierenden gezogen werden.

2.3.3 Konflikt der Personen

Ein Konflikt ist ein aufeinanderprallen unterschiedlicher Interessen, Forderungen und Meinungen. Es wird zwischen intraindividuellen Konflikten und interpersonalen Konflikten unterschieden. Intraindividuelle Konflikte beziehen sich auf eine Person, die sich zwischen verschiedenen Handlungsplänen entscheiden muss. Der interpersonale Konflikt hingegen bezieht sich auf einen Konflikt zwischen mehreren Personen. Die Personen verfolgen persönliche konträre Ziele oder Pläne.

In der obigen Fallstudie wird ein interpersonaler Konflikt dargestellt. Beide Verhandlungspartner haben unterschiedliche Vorstellungen von einer Zusammenarbeit. Die Interessen die hinter den Vorstellungen stehen, sind allerdings bei beiden nur bedingt unterschiedlich. Herr Bauer möchte sein Unternehmen erfolgreich international ausbauen. Herr Müller möchte zukünftigen Gewinn mittels seiner Investition erwirt-

schaften. Beide haben also ein gemeinsames Interesse daran, dass sich das Unternehmen nachhaltig entwickelt und am Markt etabliert.

Das generelle Problem bei den Konflikten ist die Kommunikation unter den Verhandlungspartnern. Es wird oft nur sehr wenig auf der Sachebene argumentiert. Der Rest wird auf die Beziehungsebene transportiert. In der obigen Fallstudie ist die offene Kommunikation ein sehr wichtiges Mittel, um erfolgreich zu einem Ergebnis zu kommen. Beide Parteien müssen ihre Interessen kommunizieren und versuchen, das Gegenüber mit der eigenen Meinung nicht zu verletzen. Herr Bauer hat die Befürchtung, dass Herr Müller ihn entmachten könnte und Herr Müller hat die Befürchtung, dass Herr Bauer durch seine mangelnde Erfahrung und seine Art die Unternehmung negativ beeinflusst. Doch durch das Erkennen der gleichen Interessen können beide Verhandlungsparteien auf einen gleichen Nenner kommen (Herr Bauer erhält die Mehrheit am Unternehmen; Herr Müller investiert und berät Herr Bauer im Management).

2.3.4 Reflexion

Der Abschnitt Reflexion beschäftigt sich mit dem Thema, inwiefern der Havard-Ansatz und die darüber hinaus in der Veranstaltung „Verhandlungsführung und Vertrieb“ vermittelten Verhandlungsrichtlinien angewandt werden können.

Alle getroffenen Entscheidungen bei der Verhandlung können sich auf die zukünftige Zusammenarbeit der Protagonisten im Unternehmen positiv oder negativ auswirken. Dies sollte auch bei der Verhandlung berücksichtigt werden, da das Feilschen um Positionen künftige Beziehungen beeinträchtigen kann.[4]

Nachfolgend wird auf die vier Grundsätze der Harvard-Methode eingegangen.

<u>Menschen: Menschen und Probleme getrennt voneinander behandeln[5]</u>

Häufig führen starke Emotionen, sehr unterschiedliche Vorstellungen und die Schwierigkeit der klaren Verständigung zu Missverständnissen zwischen den Verhandlungspartnern. Dies bedingt, dass die Emotionen mit der objektiven Sachlage des Problems verwechselt werden. Deshalb sollte vor jeder Erörterung der Sachlage das „menschliche Problem“ losgelöst werden. Jede Partei sollte Seite an Seite ste-

[4] Vgl. R. Fischer, W. Ury, B. Patton: „Das Harvard-Konzept“, 2015; S. 30 ff.
[5] Vgl. R. Fischer, W. Ury, B. Patton: „Das Harvard-Konzept“, 2015; S. 47 ff.

hen und gemeinsam versuchen das Problem anzugehen. Außerdem sollte beachtet werden, dass die Absichten der anderen Seite nicht aus den eigenen Befürchtungen abgeleitet werden, da ansonsten keine Kompromisse gefunden werden.

Diese Richtlinie ist in der obigen Fallstudie schwer einzuhalten. Dies gilt vor allem für Herrn Bauer. Seine Verbundenheit zu dem Unternehmen ist sehr stark, er möchte unbedingt seine Idee voran bringen und stellt deshalb seine Emotionen in den Vordergrund. Herr Müller hingegen ist negativ auf die Führungsqualität von Herrn Bauer eingestellt und hält seine Managementqualitäten für mangelhaft. Beide sollten eher aufeinander eingehen, um so die Interessen der jeweiligen Person zu ergründen und Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. (siehe folgenden Punkt)

Interessen: Nicht Verhandlungspositionen, sondern Interessen in den Mittelpunkt stellen[6]

Diese Richtlinie soll die Beeinträchtigung beseitigen, die durch die Konzentration auf Positionen entstehen. Dies dient dazu, um die dahinterstehenden Interessen der Verhandlungspartner zu erkennen. Die Verhandlungspositionen, die generell von Verhandlungspartnern angewendet werden, verdecken oft das, was sie wirklich wollen. Oft wird ein Kompromiss der Positionen getroffen, der höchstwahrscheinlich nicht die menschlichen Bedürfnisse berücksichtigt.

In der obigen Fallstudie haben beide Personen bestimmte Positionen eingenommen. Herr Bauer möchte unbedingt einen Investor integrieren. Sein eigentliches Interesse besteht aber darin, eine gesunde Entwicklung des Unternehmens einzuleiten. Er ist auch bereit mithilfe seines Vorbilds Herr Müller diesen Schritt zu wagen. Nur möchte er nicht das komplette Mitspracherecht an Herrn Müller abgeben. Herr Müller hingegen möchte investieren. Sein Interesse besteht darin langfristig Geld zu verdienen. Dazu ist er bereit sein Know-how in die Firma einzubringen. Ihm reicht es vollkommen aus, als Unternehmensberater im Unternehmen zu agieren. Er denkt aber auch, dass Herr Bauer mit der Führung überfordert und eben durch sein junges Alter sehr unerfahren ist. Ziel ist es, die Interessen der einzelnen Akteure zu erkennen und dadurch Kompromisse einzugehen, um einen Beteiligungsvertrag abschließen zu können.

[6] Vgl. R. Fischer, W. Ury, B. Patton: „Das Harvard-Konzept“, 2015; S. 76 ff.

Entwickeln von Optionen, bei denen beide Parteien einen Vorteil haben[7]

Generell sind alle Verhandlungspartner aufgefordert, für sich und ihr Gegenüber Optionen für einen erfolgreichen Verhandlungsabschluss zu erarbeiten. Dazu müssen beiden Parteien zusammenarbeiten, um entsprechende Entscheidungsalternativen zu entwickeln.

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, wie sich zwischen den beiden Verhandlungspartnern geeinigt werden kann. Dies resultiert daraus, wie die Studenten die Interessen der Vertragspartner untereinander austauschen. So kann z.B. Herr Bauer eingestehen, Herrn Müller als Unternehmensberater einzusetzen. Herr Müller hingegen investiert eine bestimmte Summe und hilft durch sein Know-how dem Unternehmen zu einer besseren Marktposition. Je weniger Firmenanteile Herr Müller erhält, umso weniger Entscheidungsmacht wird er erhalten. Daher ist er im Gegenzug daran interessiert sein Mitbestimmungsrecht vertraglich festzuhalten. Je mehr Mitbestimmungsrecht Herr Müller erhält, umso höher ist seine Verantwortung für die Entwicklung des Unternehmens. Deswegen wird Herr Bauer versuchen, mögliche Ansprüche Herrn Müllers auf Auszahlungen bei einer negativen Entwicklung oder eines Insolvenzfalls minimieren zu wollen. Erst wenn beide Parteien ein Mittelmaß gefunden haben und diese Optionen vertraglich festhalten, kann eine langfristige Zusammenarbeit ermöglicht werden.

Anwendung neutraler, objektiver Beurteilungskriterien[8]

Bei einer Ergebnisfindung können externe neutrale Beurteilungskriterien behilflich sein. Dies kann oft eine Hilfestellung sein, wenn die Verhandlungspartner nur sehr wenig Vertrauen ineinander haben. Somit können z.B. mittels eines externen Gutachtens die Standpunkte der Verhandlungspartner verändert werden.

Im Fall der obigen Fallstudie könnte vielleicht ein ehemaliger Vergleichsfall einer Investition von Herrn Müller, als Beurteilungskriterium verwendet werden. Aber auch das Verkaufsangebot kann als objektives Beurteilungskriterium herangezogen werden. Für die Verhandlung der Firmenanteile in Bezug auf die Investitionssumme, kann der geschätzte Unternehmenswert als Bewertungsoption dienen.

[7] Vgl. R. Fischer, W. Ury, B. Patton: „Das Harvard-Konzept“, 2015; S. 128 ff.
[8] Vgl. R. Fischer, W. Ury, B. Patton: „Das Harvard-Konzept“, 2015; S. 97 ff.

Nachfolgend werden noch zwei Aspekte beleuchtet, die eine Rolle bei der Durchführung der Fallstudie spielen.

Anker setzen[9]

Ein Anker ist eine gesetzte Ausgangsbasis bei einer Verhandlung. Generell ist es sinnvoll, einen realistischen Wert zu verwenden. Dennoch sollte dieser hoch angesetzt werden. Ein Vorteil von diesem Vorgehen ist es, dass der gegenüberstehende Verhandlungspartner einen Richtwert annimmt.

Hierzu können persönliche Limits verwendet werden, die der Verhandelnde sich vorher setzt. In der obigen Fallstudie sind einige Limits vorgegeben. So plant Herr Bauer nicht mehr als 50% der Firmenanteile zu veräußern und min. 500.000 € als Investitionssumme anzunehmen. Der Anker welcher hier von dem Studenten gewählt werden sollte, muss deshalb unterhalb der 50% Firmenanteile und höher als 500.000 € sein. Herr Müller hingegen versucht mehr als 50% der Firmenanteile anzunehmen und ist bereit dafür eine Investition von max. 2 Mio. € zu tätigen. Das Problem mit dem Anker bzgl. der Firmenanteile, ist nur durch die Erkenntnis beider Interessen zu lösen. Hierbei liegt eine kreative Lösung bei den Studenten.

Aus diesen Limits können dann bestmögliche Alternativen geformt werden.

Bestmögliche Alternative (BATNA)[10]

Beide Verhandlungspartner sollten sich zu Beginn und vor allem während der Verhandlung nicht auf die favorisierten Punkte fixieren, sondern auch andere Alternativen in Betracht ziehen. Denn die Zusammenarbeit der beiden Vertragsparteien scheint vorerst die beste Alternative zu sein.

Mögliche Alternativen wären:

- Herr Bauer bietet mehr als 50% der Firmenanteile; Investitionsbetrag dementsprechend immens höher als 500.000 €; Absicherung durch Vertrauen in Herrn Müller
- Herr Müller erhält weniger als 50% der Firmenanteile; Mitbestimmungsrecht speziell bei der Go-To-Marketstrategie wird eingeräumt; Entgegenkommen bei der Renditevergabe

[9] Vgl. T. Mussweiler, A. Galinsky: „Strategien der Verhandlungsführung“, Wirtschaftspsychologie 2002; S. 22 ff.
[10] Vgl. R. Fischer, W. Ury, B. Patton: „Das Harvard-Konzept“, 2015; S. 147 ff.

Die letzte Alternative für beide Parteien wäre:

- Herr Bauer verkauft sein Unternehmen für den Preis von 1,5 Mio € und Herr Müller investiert in ein anderes Vorhaben.

Sollte eine Übereinkunft erzielt werden, kann sich künftig über die Tit-for-Tat-Strategie[11], die für langfristige Kooperation sinnvoll ist, angenähert werden. So würde das Vertrauen der beiden Parteien ggf. über die Quartale hinweg wachsen und beide Personen könnten in Zukunft als gemeinsame Spitze im Unternehmen agieren.

2.4 Lerninhalte

Die obige Fallstudie soll den Studenten die verschiedenen gelernten Verhandlungsrichtlinien (Havard-Ansatz; BATNA) näher bringen. Dabei wird vor allem in dieser Fallstudie ein hoher Wert auf die Richtlinie „Nicht Positionen, sondern Interessen in den Mittelpunkt stellen“ gelegt. Dieser Konflikt ist angelehnt an das Camp-David-Abkommen[12], welches eine Friedenssicherung im Nahen Osten zwischen den beiden Parteien Israel und Ägypten hervorgerufen hat. Auch hier standen konträre Forderungen im Blickpunkt, die über unterschiedliche Interessen hervorgerufen wurden. Erst bei der Aufdeckung der Interessen konnte ein Konsens erreicht werden, der zu einer Einigung führte. Werden auch hier in der Fallstudie die Interessen von beiden Parteien offen kommuniziert, ist es möglich einen erfolgreichen und für beide Parteien lohnenswerten Verhandlungsabschluss zu erzeugen.

Dies bedeutet aber nicht, dass die anderen Verhandlungsrichtlinien in den Hintergrund gelangen sollten. So ist es sinnvoll beim Verhandlungseinstieg einen Anker zu setzen oder auch bestmögliche Alternativen zu erarbeiten. Die Fallstudie ist so konzipiert, dass viele kreative Ergebnisse erzielt werden können und sieht daher von vorgegebenen zu erreichenden Punkten oder einer Bewertungsmatrix ab. Die Studenten haben somit freien Spielraum für ihre Kreativität.

Alles in allem soll vermittelt werden, dass auch bei anfänglich konträr erscheinenden Positionen mithilfe der gelernten Verhandlungsmethoden eine vernünftige Einigung erzielt werden kann.

[11] Vgl. R. Axelrod, W. Hamilton: “The evolution of cooperation”, Science 1981; S. 1390 ff.
[12] Vgl. Der Spiegel: „Camp David: Wendepunkt der Geschichte?“ 1978; http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40606803.html

2.5 Fazit

Die Fallstudie „Startup-Investition“ ist eine Verhandlung bzgl. eines Beteiligungsvertrages. Dabei werden vor allem die Investitionssumme und die Unternehmensbeteiligung verhandelt. Die Verhandlung wird zwischen Herrn Bauer (Startup-Gründer) und Herrn Müller (Investor) abgehalten.

In der Anfangsphase ist es sehr schwierig eine Einigung zu finden. Beide Parteien müssen Kompromisse eingehen, um einen erfolgreichen Vertragsabschluss zu ermöglichen. Durch das Erkennen der jeweiligen Interessen der Verhandlungspartner, kann es aber zu einem schnellen und für beide Parteien erfolgreichen Vertragsabschluss kommen.

Falls kein Vertragsabschluss zu Stande kommen sollte, gibt es immer noch folgende Alternative, die beide Parteien nutzen können: Herr Bauer verkauft; Herr Müller investiert in andere Optionen.